

RESUMEN PARA ESTUDIAR

Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea

Guía de repaso temático elaborada exclusivamente a partir del texto completo almacenado en el corpus Tu Coach.

1. Cómo usar este resumen

Usa el mapa para localizar la materia (voto/elegibilidad, acceso a instituciones, derechos de procedimiento o libre circulación). Luego repasa la sección correspondiente y verifica en la norma la literalidad ("en las mismas condiciones", "en una de las lenguas de los Tratados", "en contra suya", exclusiones).

2. Mapa de la norma

Bloque	Artículos	Qué regula
Derechos políticos del ciudadano de la Unión	39-40	Regula el derecho a ser elector y elegible en elecciones al Parlamento Europeo y en elecciones municipales, en el Estado de residencia y en las mismas condiciones que nacionales.
Derecho a buena administración y garantías procedimentales	41	Incluye ser oído antes de una medida individual desfavorable y la obligación de la administración de motivar sus decisiones.
Derecho de petición en lengua y respuesta	41	Permite dirigirse a las instituciones en una lengua de los Tratados y recibir contestación en esa misma lengua.
Derecho a acudir al Defensor del Pueblo por mala administración	carta-art-43	Faculta a ciudadanos y a personas físicas o jurídicas con residencia o domicilio social en un Estado miembro a presentar casos de mala administración.
Libre circulación y residencia en Estados miembros	45	Reconoce el derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros.
Protección consular y diplomática en terceros países sin representación	46	Permite, en terceros países sin representación del Estado del que se es nacional, acogerse a la protección de autoridades diplomáticas y consulares de cualquier Estado miembro.

3. Elector y elegible: Parlamento Europeo y elecciones municipales (arts. 39-40)

Voto y elegibilidad con igualdad de trato

- El ciudadano tiene derecho a ser elector y elegible en elecciones al Parlamento Europeo en el Estado de residencia.
- Ese derecho se reconoce "en las mismas condiciones" que para los nacionales del Estado miembro de residencia.

Extensión a elecciones municipales

- También existe el derecho a ser elector y elegible en elecciones municipales del Estado miembro donde se reside.
- La igualdad de condiciones se mantiene respecto a los nacionales del Estado de residencia.

4. Buena administración: ser oído y motivación de decisiones (arts. 41)

Garantía procedimental previa a una medida desfavorable

- Se reconoce el derecho a ser oído antes de que se tome en contra suya una medida individual que le afecte desfavorablemente.
- La garantía se activa específicamente "antes" de la medida individual desfavorable.

Obligación de motivar

- La administración tiene la obligación de motivar sus decisiones.
- La motivación es exigible como deber de la administración.

5. Lengua de las comunicaciones con instituciones y respuesta (arts. 41)

Elección de lengua y contestación en la misma

- Toda persona puede dirigirse a las instituciones en una de las lenguas de los Tratados.
- Debe recibir una contestación en esa misma lengua.

6. Defensor del Pueblo: mala administración y exclusiones (arts. carta-art-43)

Quién puede presentar casos

- Puede presentar casos de mala administración el ciudadano de la Unión o toda persona física o jurídica con residencia o domicilio social en un Estado miembro.
- La presentación se dirige al Defensor del Pueblo de la Unión.

Ámbito y exclusión de jurisdicción

- Se excluye del acceso el Tribunal de Justicia y el Tribunal de Primera Instancia en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales.
- El objeto es la mala administración en la acción de instituciones u órganos comunitarios.

7. Libre circulación y residencia (arts. 45)

Derecho general en el territorio de los Estados miembros

- El ciudadano tiene derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros.
- La formulación es general: cubre circulación y residencia.

8. Protección consular y diplomática en terceros países (arts. 46)

Supuesto: ausencia de representación del Estado de nacionalidad

- En un tercer país donde no esté representado el Estado del que se sea nacional, se puede solicitar protección consular/diplomática.
- La protección puede acogerse en ese territorio en las condiciones previstas.

A qué autoridad se acude y con qué condiciones

- Puede solicitarse la protección de autoridades diplomáticas y consulares de cualquier Estado miembro.
- Se otorga "en las mismas condiciones" que a los nacionales de ese Estado.

9. Datos y plazos que conviene memorizar

No se han incluido plazos que no puedan justificarse expresamente en la fuente.

10. Cierre de repaso

Para repasar eficazmente: identifica primero la materia en el mapa, luego confirma en la sección qué derecho se activa (igualdad de condiciones, ser oído, motivación, lengua, Defensor del Pueblo, residencia, protección consular). Al final, verifica la literalidad exacta de las expresiones clave en la norma.

Para preguntas de literalidad debe acudir al texto completo disponible en Tu Coach.